



PUTUSAN
Nomor 6867/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2599/PJ/2025, tanggal 12 Maret 2025;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PANORAMA JTB TOURS INDONESIA, beralamat di Gedung Panorama Lantai 1-3, Jalan Tomang Raya Nomor 63, RT 001, RW 013, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440, yang diwakili oleh Royanto Handaya, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005777.99/2024/PP/M.XA Tahun 2025, tanggal 20 Januari 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00557/507/21/087/23 tanggal 5 Juli 2023 Masa Pajak September 2021 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6867/B/PK/Pjk/2025



Tergugat Nomor KEP-00028/NKEB/PJ/KPP.0512/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Secara Jabatan tidak memenuhi Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sehingga harus dibatalkan;

3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00557/507/21/087/23 tanggal 5 Juli 2023 Masa Pajak September 2021 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00028/NKEB/PJ/KPP.0512/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Secara Jabatan tidak memenuhi Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sehingga harus dibatalkan;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 9 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005777.99/2024/PP/M.XA Tahun 2025, tanggal 20 Januari 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00028/NKEB/PJ/KPP.0512/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Pembetulan Secara Jabatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00557/507/21/087/23 tanggal 5 Juli 2023 Masa Pajak September 2021, atas nama PT Panorama JTB Tours Indonesia, NPWP 01.955.108.4-073.000, beralamat di Gedung Panorama Lantai 1-3, Jalan Tomang Raya Nomor 63, RT 001, RW 013, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Februari 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 April 2025 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 April 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 April 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005777.99/2024/PP/M.XA Tahun 2025 tanggal 20 Januari 2025;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005777.99/2024/PP/M.XA Tahun 2025 tanggal 20 Januari 2025, karena telah dibuat tidak sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 - 3.1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00028/NKEB/PJ/KPP.0512/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Pembetulan Secara Jabatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00557/507/21/087/23 tanggal 5 Juli 2023 Masa Pajak September

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6867/B/PK/Pjk/2025



2021, atas nama PT Panorama JTB Tours Indonesia, NPWP 01.955.108.4-073.000, telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 4 Juni 2025 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dalam penerapan hukumnya dan tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kesalahan atau kekeliruan yang dibetulkan oleh Tergugat dalam Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan, terkait dengan jumlah penyerahan/Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kemudian menimbulkan konsekuensi pajak terutang yang kurang dibayar;
- Bahwa substansi kesalahan atau kekeliruan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Tergugat Nomor KEP-00028/NKEB/PJ/KPP.0512/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Pembetulan Secara Jabatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai mengandung persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak semata-mata merupakan kesalahan hitung, sebagaimana didalilkan oleh Tergugat;
- Bahwa dengan demikian penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00028/NKEB/PJ/KPP.0512/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Pembetulan Secara Jabatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak



Pertambahan Nilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005777.99/2024/PP/M.XA Tahun 2025 tanggal 20 Januari 2025 tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H.

ttd.

Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6867/B/PK/Pjk/2025